

매립지등 일시사용 계약서

1. 일시사용 매립지등의 표시

토 지 소 재 지			지 번	지 목	면 적(m²)	임대차 면적(m²)	사용목적 (재배작물)	비 고
시·군	읍·면	리·동						
계								

위 표시 토지를 일시사용할 경우 임대인 ○○○○을(를) "갑"이라 하고, 임차인 (일시사용자) 을(를) "을"이라 하여 다음과 같이 매립지등 일시사용계약을 체결한다.

2. 약정내용

제1조(일시사용기간) 위 표시 토지에 대한 일시사용기간은 계약체결일로부터 며 수확 기까지로 한다.

제2조(일시사용료) 위 표시의 토지에 대한 일시사용료는 「매립지등의 관리·처 분에 관한 규정」 별표 1에 따라 산출된 금액으로 한다.

제3조(일시사용료의 납부) ① "을"은 일시사용료를 "갑"이 지정한 금융기관에 납부기한내 납부하여야 한다.

② "을"은 본 계약체결과 동시에 "갑"에게 보증보험회사의 이행지급보증서를 제출 또는 담보물로 소유 농지에 근저당권 설정(해당년도 수도작 임대료의 120%)에 필요한 서류 전부를 "갑"에게 넘겨 주거나 해당 년도 수도작 임대료를 선납 또는 법인 출자금 담보 설정(해당년도 수도작 임대료의 120%)을 하여야 한다.

③ "을" 이 일시사용료를 납부기한 내에 "갑"에게 납부하지 아니한 경우에는 그 납부기한일 다음 날부터 실제로 납부하는 날까지 지연 일시사용료에 대하여 연체이자를 "갑" 에 게 납부하여야 하며, 이 경우 연체이자율은 「농어촌정비법 시행규칙」 제6조제4항에

따라 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 연체이자율을 적용한다.

제4조("갑"의 의무) ① "갑"은 설치된 농업기반시설물을 점검하여 "을"이 계약기간 중 일시사용 토지의 영농에 불편이 없도록 사전에 조치하여야 한다.

② "갑"은 "을"이 계약기간 중 영농에 알아야 할 사항 등을 사전에 통지하여야 한다.

제5조("을"의 의무) ① "을"은 계약토지를 선량하게 관리하여야 하며, 영농에 따른 영농비 등 비용을 부담한다.

② "을"은 "갑"의 승락 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 못한다.

1. 계약토지의 일시사용 목적을 변경하여 사용하는 행위
2. 계약토지를 임대 또는 전부 위탁경영하는 행위(「농지법」 제9조 각 호에 해당하는 경우는 제외)

3. 계약토지의 형질을 변경하거나 부대시설물을 훼손하는 행위

③ "을"은 계약토지의 이용성이 제고된 경우에도 "갑"에게 이에 대한 비용 등을 청구하지 못한다.

④ "을"은 "갑"에게 계약기간 중 천재지변 등 재해와 미완공시설의 사업시행, 방조제 내측의 수위상승과 염해 발생, 시설물관리 등으로 인한 피해를 입었더라도 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 없다.

⑤ "을"은 "갑"이 계약토지를 처분할 경우 어떠한 연고권을 주장할 수 없다.

⑥ 일시사용지의 용·배수지거는 "을"이 관리하여야 한다.

제6조(계약의 해지) ① "을"이 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 "갑"은 "을"에게 이를 통지하고 계약을 해지할 수 있다.

1. 제5조의 의무를 위반하였을 때

2. 계약토지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따

라 공익사업 시행으로 공익사업용지로 편입된 경우

3. <삭 제>

4. 그 밖에 본 계약을 이행하지 않거나 위반하였을 때

② 계약이 해지된 경우에는 "을"은 당해 토지를 원상태로 복구하여야 하며, 복구비용은 "을"이 부담한다.

제7조(담보권 등의 실행) "을"은 "갑"에게 제3조에 따른 일시사용료 납입 및 제 10조의 손해배상을 하지 아니할 때에는 "갑"은 "을" 또는 제3조제2항에 따른 보증보험회사 이행지급 또는 담보물 등에 대하여 담보권 등을 실행할 수 있다.

제8조(공과금의 부담) 계약일 이후 해당토지에 부과되는 모든 제세공과금은 "을"이 부담한다.

제9조(을의 통지의무) ① "을"은 이 계약체결일 이후 주소 등을 변경할 경우에는 "갑"에게 통지하여야 한다.

② "을"이 제1항의 의무를 이행하지 아니하여 받는 불이익은 이를 "을"의 책임으로 한다.

제10조(손해배상) "을"은 이 계약서 상 의무를 이행하지 아니하여 발생한 "갑"의 손해에 대하여는 "을"이 이를 배상하여야 한다.

제11조(관할 법원) 본 계약에 관한 소송은 해당 토지의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제12조(기타사항) 본 계약사항에 명시되지 않는 사항에 대하여는 "갑", "을" 상호 협의하여 시행한다.

위 계약사실을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 서명날인하고 "

“갑” (사업시행자) 주 소 :

“을” (일시사용자) 주 소 :